

第 57 問

B は A 銀行の C の口座に絵画の売買代金 40 万円を振り込むつもりであったが、誤って口座番号のよく似た A 銀行の甲の口座に振り込んでしまった。なお、当時甲の預金口座の残高は 10 万円であった。

金に困っていた甲は、これを奇貨として、誤振込みの事実を秘して A 銀行の支店窓口において払戻請求をし、50 万円の払戻しを受けた。

その後、甲は払戻金も使い果たしてしまったので、再び金に困り、支払意思なく自己名義のクレジットカードを用いてカード加盟店 D で高級カメラを購入した。その代金相当額は、後日、信販会社 E 社から加盟店 D に支払われた。

甲の罪責を論ぜよ。なお、住居等侵入罪については検討しなくてよい。

第1 甲が預金の払戻しを受けた行為について

いわゆる誤振込みと詐欺罪の成否の問題である（**論点** 銀行取引と財産罪～②誤振込み 田中11-2）。

この論点については、詐欺罪の成立を認める見解、占有離脱物横領罪の成立を認める見解、犯罪の成立を否定する見解などに分かれ、また理論構成についても様々な見解が対立していた中で、指導的判例である最決平15.3.12【百選Ⅱ52】は、以下のように述べ、詐欺罪の成立を肯定した。

「本件において、振込依頼人と受取人である被告人との間に振込みの原因となる法律関係は存在しないが、このような振込みであっても、受取人である被告人と振込先の銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、被告人は、銀行に対し、上記金額相当の普通預金債権を取得する（最高裁平成……8年4月26日……判決……参照）。

しかし他方、……銀行実務では、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば、受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても、受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す、組戻しという手続が執られている。また、受取人から誤った振込みがある旨の指摘があった場合にも、自行の入金処理に誤りがなかったかどうかを確認する一方、振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依頼人に対し、当該振込みの過誤の有無に関する照会を行うなどの措置が講じられている。

これらの措置は、普通預金規定、振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり、安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上、銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれないためにも必要なものといえることができる。また、振込依頼人、受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から、社会的にも有意義なものである。したがって、銀行にとって、払戻請求を受けた預金者が誤った振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば、受取人においても、銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても、誤った振込みについては、受取人において、これを振込依頼人等に返還しなければならない、誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとするべき実質的な権利はないのであるから、上記の告知義務があることは当然といえるべきである。そうすると、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐偽罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるといえるべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。」

ただし、この判例は、もともと口座にあった預金残高についてまで詐欺罪の成立を認めるものではないと解されている。

このことと、最判昭30.10.14【百選Ⅱ61】が債権額（3万円）だけで

なく、喝取額（6万円）全体について恐喝罪の成立を認めたことが矛盾しないかが問題となるも、この2つは欺罔行為又は恐喝行為と結果との間の因果関係で整理がつくと解されている。すなわち、最判昭30.10.14【百選Ⅱ61】の事案では、恐喝行為を行わなければ債権額すら回収できなかった事案であり、喝取額全体について因果関係が認められる。一方で、最決平15.3.12【百選Ⅱ52】の事案では、もともと口座にあった預金残高については、信義則上の告知義務がないから、この部分については因果関係を有しない。

第2 カード加盟店Dで高級カメラを購入した点について

いわゆるクレジットカード詐欺には、大きく分けて、自己名義のクレジットカードを支払意思なく用いる場合と、他人名義のクレジットカードを用いる場合の2つがあると言われているが、本問は前者に関わる事案である（**論点** 自己名義のクレジットカードの使用）。

総合 234 頁 論証 108 頁

そして、この点については、学説上激しい対立があるが、裁判例は、利用客が代金の支払能力・意思を欠くことを加盟店が知れば、クレジットカードによる取引を拒絶し得るし、そうしなければならないことは信義則上又は加盟店規約の趣旨から当然であり、したがって、代金の支払能力・意思を欠く者が自己名義のクレジットカードを呈示して商品の購入を申し込むことは詐欺罪における欺罔行為に当たり、支払能力・意思を欠くことについての加盟店の不知は詐欺罪における錯誤に当たるとして、交付した商品を客体とする1項詐欺罪の成立を認めている（東京高判昭59.11.19等）。

この立場に従えば、本問でも、加盟店Dに対する1項詐欺罪が成立する。

答案構成

第1 甲が預金の払戻しを受けた行為について

- 1 詐欺罪（246 I）又は占有離脱物横領罪（254）の成否
↓
占有離脱物横領罪不成立
↓
- 2 詐欺罪の成否
↓
①欺罔行為、②錯誤
↓
作為犯か不作為犯か
↓
不作為犯説
↓
作為義務の有無
↓
誤振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務がある
↓
①欺罔行為、②錯誤あり
↓
③処分行為、④財物の移転あり
↓
⑤財産的損害の有無
↓
実質的個別財産説
↓
あてはめ
↓
⑤財産的損害あり
↓
- 3 少なくとも40万円についてA銀行に対する1項詐欺罪が成立する
↓
- 4 もともと甲の預金口座にあった10万円については、詐欺罪は成立しない

第2 カード加盟店Dで高級カメラを購入した点について

- 1 1項詐欺説
↓
要件検討
↓
- 2 立替払いを受けられるとしても、財産的損害あり

第3 罪数

甲にはA銀行に対する詐欺罪、カード加盟店Dに対する詐欺罪が成立し、併合罪の関係に立つ（45前段）

第 1 払戻しを受けた行為について

1 甲が A 銀行の窓口係員に対し、誤振込みがあった旨を告げることなく、50 万円の払戻しを請求した点について、検討すべき構成要件は詐欺罪（246 条 1 項）か占有離脱物横領罪（254 条）か。

まず、金銭の現実の占有が A 銀行にあることは明らかである。では、甲に金銭の法律上の占有は認められないか。

確かに、普通預金口座に誤振込金が混入してしまえば、それと同額の預金債権の成立は肯定される。しかし、受取人には同預金債権についての正当な払戻権限がない。

したがって、本件甲に法律上の占有はなく、占有離脱物横領罪は成立しない。

2 以下、詐欺罪の成否を検討する。

(1) 第 1 に、①欺罔行為とこれに基づく②錯誤はあるか。

まず、作為犯（挙動による欺罔行為）か不作為犯かが問題となるも、不作為犯を検討すべきである。挙動による欺罔行為を認めるには、その挙動（態度）が黙示的に虚偽を表示していると解釈できる必要があるところ、預金の払戻請求それ自体を「誤振込みされていない金員の払戻しを請求する」という意思の表示と解釈することは困難であるからである。

そして、不作為犯が成立するためには、作為犯と同価値であるとの評価が可能であるほどの作為義務が認められなければならない。

では、そのような作為義務は認められるか。

1

銀行実務では、受取人から誤った振込みがある旨の指摘があった場合には、入金処理に誤りがなかったかどうかを確認する一方、振込依頼人に対し、当該振込みの過誤の有無に関する照会を行うなどの措置が講じられている。そうだとすれば、受取人においては、銀行との間で継続的な預金取引を行っている者として、自己の口座に誤振込みがあることを知った場合には、銀行に上記の措置を講じさせるため、誤振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。

そして、そのような義務を履行せず、因果の流れを放置しておけば、銀行が組戻しを行う機会を失うという法益侵害の結果発生が実現してしまう。そうすると、このような義務違反は作為と同価値であると評価できるほどの危険性を有しているといえる。

したがって、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、①欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は②同罪の錯誤に当たるといえるべきである。

(2) さらに、これに基づいて払戻しを行っているのだから③処分行為及び④財物の移転もある。

(3) では、⑤財産的損害はあるか。

詐欺罪も財産罪である以上、欺罔行為がなかったならば交付がなかったであろうといえる場合全てについて、財産上の損害を肯定するわけにはいかず、実質的な財産上の損害という要件が必要である。

2

したがって、経済取引的にみて重要な事項に関する欺罔があり、その点の錯誤に基づいて財物が交付されたような場合に限り、詐欺罪の成立が肯定されると考える。

ここで、銀行実務においては誤振込みが疑われれば上記のような措置がとられるのが通常であるから、銀行にとって払戻請求を受けた預金が誤振込みによるものか否かは、直ちにその支払に応ずるか否かを決める上で重要な事柄であり、経済取引的にみて重要な事項である。

よって、このような事実について欺罔があり、その点の錯誤に基づいて財物が交付された以上、⑤実質的な財産上の損害がある。

3 以上から、甲には、少なくとも40万円についてA銀行に対する1項詐欺罪が成立する。

4 一方で、もともと甲の預金口座にあった10万円については詐欺罪は成立しないと解すべきである。この部分については正当な払戻権限がある以上、そもそも上記信義則上の告知義務が認められないからである。

したがって、この部分については、1項詐欺罪は成立しない。

第2 カメラを購入した行為について

1 支払意思なく、自己名義のクレジットカードを用いてカメラを購入した行為につき、1項詐欺罪の成立が考えられる。

まず、甲が支払意思があるかのように装ってクレジットカードを呈示する行為は処分行為に向けられた①欺罔行為になる。また、加盟店Dは、支払意思に欠けることを知ったならば、信義則上又は加盟店規約の

3

趣旨から当然にカードの呈示に対して物品は引き渡さなかったと言えるから、②錯誤に基づく③処分行為も認められる。そして、同処分行為によって、商品の占有が失われた以上、④財物の占有移転が認められるし、加盟店Dに⑤財産的損害も肯定できる。

したがって、1項詐欺罪の成立を肯定することができる。

2 なお、立替払を受けられる加盟店には、会員の支払意思に関心がなく、財産的損害の発生があるのかとの疑問があるが、加盟店は必ずしも立替払を受けられるとは限らない。やはり加盟店は会員の支払意思に関心があるというべきである。

第3 罪数

以上から、甲にはA銀行に対する詐欺罪、カード加盟店Dに対する詐欺罪が成立し、併合罪の関係に立つ(45条前段)。

以上

4